

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 · 개 선 요 구 및 통 보

일련번호 002

제 목 하도급 외주비 처리 부적정

관계부서 ♡♡♡♡♡(☒☒☒☒사업소)

조치부서 ♡♡♡♡♡(☒☒☒☒사업소), △△△△△

내 용

1. 업무개요

회사는 원활한 해외발전소 운전 및 정비사업 수행을 위해 해외 현지의 분야별 전문업체와의 하도급계약을 통해 사업을 수행하고 있다.

☒☒☒☒사업소는 인도 Punjab주에 위치한 TSPL(Talwandi Sabo Power Limited) 1,980MW 화력발전소의 운전 및 정비(O&M) 사업 수행을 위하여 약 3년 6개월간(2021.5.1.~2024.10.31.)간 운영한 사업장으로, 2021. 1. 18. 발주사와 인수의 향서를 체결한 후 약 3개월간의 사업 준비 기간을 거쳐 2021. 5. 1. 부터 본격적인 O&M 사업을 수행하였다.

그리고 사업 수행 인력과 장비의 조속한 확보를 위하여 정비 및 운전 지원, IT, 보안, 식당·환경 관리 등 총 17개 주요 분야에 대하여 현지 전문 협력업체와 다수의 하도급계약을 체결하고 업무를 수행하였으며, 자금 여력이 부족한 인도 현지업체 운영의 특성과 사업 상황 등을 고려하여, 사업 수행 인력과 자재 확보에 필요한 운전자금을 지원함으로써 공사를 안정적으로 추진하기 위해 협력업체에게 공사 및 용역 대가의 일부를 선급금(Advance) 형태로 지급하였다.

[그림 1] 하도급계약 및 대금 지급 업무 수행 절차(선금금 지급 가정)

계약 체결	선금 지급	외주비 대체
- 필요인력 파악 및 요청 (운전 및 정비부서) - 협력업체 설계·심사(공무부서) - 계약체결 및 공사투입 (공무 및 총무부서)	- 내용 : 계약 및 관련 법령에 따라 월 기성금 등에 대하여 선금 지급 (공무 및 총무부서) - 필요서류 : Proforma Invoice¹⁾ 및 기타 선금 지급 증명 서류	- 내용 : 선금에 대한 역무(월 기성금) 종료 즉시 처리 (공무 및 총무부서) - 절차 : 기성(준공)검사, 작업일지 등 확인 - 필요서류 : Tax Invoice(세금계산서) 및 기성검사서, 협력업체평가서 등 작업내용 확인 가능 서류

자료: 해외사업 수행절차서(OBD-TA-007) 부록 7.2 및 관련 규정 등 재구성

2. 하도급사 선금금 처리 및 사후정산 부적정

가. 관계규정 등 판단기준

한국채택국제회계기준 재무보고를 위한 개념체계와 「회계규정」 제17조(계산의 원칙)에서는 기업의 경영성과를 명확히 하기 위하여 수익은 발생사실에 의하여 인식하고 실현사실에 의하여 계상하여야 하며, 비용은 발생사실에 의하여 인식하고 계상하여야 한다.

또한 회사가 「회계규정」 제49조(선금금)에 따라 업무의 성질상 미리 지급하지 아니하면 업무 수행에 지장을 줄 우려가 있다고 판단하여 외주비 등을 선급하는 경우, 발생사실에 의한 비용 인식을 위해 선금금과 관련된 업무가 완료되면 지체 없이 정산하고 선금금을 정리해야 한다.

한편, 회사는 해외사업 수행 시 하도급 운영에 관한 사항을 정하기 위하여 「해외사업장 하도급 운영기준」을 수립·운영 중이고, 기준에 명시되지 않은 사항에

1) Proforma Invoice : 실제 세금계산서 발행 전(거래가 실제로 이루어지기 전)에 판매자가 구매자에게 발행하는 '견적용 송장'으로, 거래조건 사전 확인 등 계약체결을 위한 참고 문서이며, 선금금 요청/지급 시 활용할 수 있음.

「Central Goods and Services Tax(CGST, 인도세법) Act, 2017」 Section 31. Tax invoice.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2)–

(d) a registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document, containing such particulars as may be prescribed, evidencing receipt of such payment;

▶ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고, 등록된 납세자는 재화 또는 용역의 공급과 관련하여 선금금(advance payment)을 받은 경우, 규정된 사항을 포함한 영수증 바우처(receipt voucher) 또는 이에 준하는 문서를 발급하여 선금금 수령 사실을 증빙하여야 한다.

대해서는 「공사관리규정」과 「해외사업 수행절차서(OBD-TA-007)」를 준용하고 있다.

절차서와 「공사관리규정」 제3장(발주공사)에 따르면, 하도급 대금을 지급하기 위해 공사 담당 부서는 준공(기성)검사를 실시하고 준공(기성)검사보고서, 공사일지 등 객관적인 증빙자료를 구비하여야 하고, 총무부서는 이러한 증빙의 적정성을 검토한 후 대금을 지급하여야 한다. 그리고 이러한 업무의 과정에서 발생한 증빙 서류들은 「기록물관리지침」 제25조(보존기간) 제1항 별표16의 기록물 보존 기간 별 분류 기준에 따라 회계결의서 증빙 문서로서 10년간 보존하여야 한다.

따라서 회사가 해외사업 수행 시 협력업체를 운영하면서 필요에 의하여 공사 대금을 선급하는 경우 해당 업무가 발생한 때에 즉시 이를 정산하여 외주비로 대체하여야 하고, 이때 자금의 적정한 집행을 위해 관련 절차에 따른 공사검사와 관련 증빙 청구 및 검토 등을 수행하여야 한다.

또한 직원은 「취업규칙」 제9조(기본사항)에 따라 회사의 방침, 제규정 또는 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 「임직원 행동강령」 제14조(투명한 회계 관리)에 따라 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 기록·관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 본 감사를 통해 ■■■■사업소의 외주비 집행 적정성을 검토한 결과, ■■■■사업소에서 집행된 선급금은 이미 발생한 월 기성금 지급에 관한 것으로 계정의 성격이 적절하지 않았을 뿐 아니라, 계약·기성검사·증빙 확보 등 필수

절차를 충분히 거치지 않은 채 지급된 사례가 다수 존재하였다. 또한 선급 후 사후정산 및 비용 대체도 적기에 이루어지지 않아 선급금 계정에 해당 금액이 장기간 잔존 하는 등 회계처리가 부적정한 것으로 드러났다.

☐☐☐☐사업소는 기계·전기 설비 정비, 운전·정비 지원, IT 관리, 보안 및 경비, 식당 운영, 환경관리 등 주요 업무 영역에 대하여 총 17개 현지 전문 협력 업체와 “KPS-☐☐☐☐-ONM-CREW/WO-001/21” 등 경상 계약을 포함한 40여 건의 계약을 체결하고 업무를 수행하였다.

[표 1] 주요 직무 별 협력사 현황

순번	주요 직무	협력사 명	공사 착수일	실제 계약 완료일
1	계전 정비인력 및 IT관리	J.S. Engineering	'21. 5. 1.	'21. 4. 1.
2	소방 관리	Adpro Engineering & Power	'21. 5. 1.	'21. 4. 21.
3	조경 관리	RAB & Company	'21. 5. 1.	'21. 4. 23.
4	조경수 공급	RAB & Company	'21. 5. 1.	'21. 4. 23.
5	진동 관리	ACME	'21. 5. 1.	'21. 4. 26.
6	에어컨 및 공조 설비 관리	Punjab Air Conditioners	'21. 5. 1.	'21. 4. 26.
7	식수 설비 관리	Sukhmani Construction Civil	'21. 5. 1.	'21. 4. 26.
8	식수 공급설비 관리	Sukhmani Construction Civil	'21. 5. 1.	'21. 4. 26.
9	선반 Workshop 운영	Guru Nanak Workshop	'21. 5. 1.	'21. 4. 26.
10	터빈냉각수 수처리 관리	Suez water tech. & solution	'21. 5. 1.	'21. 4. 30.
11	식당 운영	Afoozo	'21. 5. 1.	'21. 5. 1.
12	BTG & BOP 기계정비 및 현장운전	Simar Infrastructures Limited	'21. 5. 1.	'21. 9. 25.
13	차량 임차	Gurukrupa	'21. 11. 10.	'21. 11. 10.
14	보안 관리	Peregrine	'22. 1. 1.	'21. 11. 30.
15	AHP O&M	Chennai Rhada Eng. Works(CREW)	'21. 5. 1.	'21. 12. 16.
16	보건실 운영	Wellspring Healthcare	'22. 1. 1.	'21. 12. 28.
17	CHP/Railway O&M	Chennai Rhada Eng. Works(CREW)	'21. 5. 1.	'22. 3. 05.

자료 : ☐☐☐☐사업소 종결보고서 및 종합감사 제출자료 재구성

이들 중 대부분의 협력업체는 회사가 해당 공사를 수주하기 전 공사를 수행 하였던 STEAG Energy Services(India) Pct. Ltd.로부터 승계한 인력들이다. 회사가 사업을 수주했을 당시는 인도 내 코로나-19 재확산으로 인한 지역 간 이동 제한

때문에 신규 인력 채용에 어려움이 있던 시기였기 때문에 이에 대응하고자 사업
인수와 동시에 해당 공사를 이미 수행하고 있던 인력을 승계함으로써 인력의
신속한 확보를 통한 사업 조기 안정화를 도모하였던 것으로 판단된다.

실제로 [표 1]의 사업 초기 협력업체와의 공사계약 현황을 보면 Simar
Infrastructures Limited(이하 SIMAR)와 Chennai Rhada Eng. Works(이하 CREW)의
경우 2021년 5월부터 공사에 투입되었음에도 최종 계약일이 각각 2021년 9월과
2021년 12월 및 2022년 3월로, 정식 계약 체결을 완료하지 못한 채 공사에 투입된
것을 알 수 있다.

■■■■사업소는 이러한 사업 수행을 위하여 2021년 5월부터 발생한 협력업체
월 기성금을 선급금 형태로 지급하였다. 통상적으로 인도 현지업체들은 기본적인
운영자금이 부족한 경우가 많기 때문에 인력과 자재 확보에 필요한 운전자금
지원을 위한 선금 지급이 빈번하게 발생한다. 더욱이 ■■■■ 사업의 경우
계약이 완료되기 전 선착공 형태로 공사를 수행하였기 때문에 외주비 집행이 어려운
상황이었다. 이에 따라 매월 발생하는 기성금액을 임시 계정인 선급금으로 처리
하여 지급하였다.

감사 과정에서 확인한 자료에 따르면, 2021년도 사업을 수행한 2021. 5. 1.부터
12. 31. 해당기간 동안 발생한 외주비 등에 대하여 약 52.3억 원의 선급금이
2021년 8월부터 12월 사이에 집중적으로 집행되었고, 이 중 공사 투입 시점인
2021년 5월부터 용역과 물품을 제공받은 이후 발생한 약 39.6억 원의 기성금액을
선급금 처리하였다.

그리고 2021년도 말 결산 시점인 2022. 1. 19.까지도 임시계정인 선급금으로

남아있던 52.3억 원 중 41.5억 원을 정산하면서 해당 기성금 39.6억 원에 대하여 외주비로 일괄 대체하였다.

[표 2] ○○○○ 사업소 선급금 계정 처리 현황(2021년)

구 분	계 상(천원)	정 산(천원)	월별 누적 잔액(천원)	누적 잔액(천원)	비고
6월	-	-	-	-	
7월	-	-	-	-	
8월	1,794,801	21,421	1,773,380	1,773,380	
9월	871,052	644,258	226,794	2,000,174	
10월	785,849	65,066	720,783	2,720,957	
11월	1,292,146	134,934	1,157,212	3,878,169	
12월	487,461	4,152,654	△ 3,665,193	212,977	일괄비용대체
합계	5,231,309	5,018,333	-	-	

예를 들어, [표 3]을 보면 CREW의 경우, 2021년 5월분의 기성금 3.9억 원을 2021. 8. 8.에 선급금으로 기표하고, 2021. 12. 31. 연도 말 결산 시점에 외주비 처리하였다.

[표 3] 연도 말 일괄대체한 외주비 선급 지급 사례

거래처	전표내역	전표금액 (천원)	전표처리일		관련 증빙('21.12.31.)	
			선급금 기표	외주비 대체	Proforma Invoice	청구서 및 작업계획 등
CREW	Adv.70% Against Invoice of May-21. (5월 기성)	385,750	'21. 8. 8.	'21. 12. 31.	O	X
SIMAR	Adv.70% Against Invoice of May-21. (5월 기성)	138,870	'21. 8. 7.	'21. 12. 31.	O	X
GDX	ADV. payment of June-21. (6월 기성)	39,600	'21. 9. 6.	'21. 12. 31.	O	X
SIMAR	ADV. payment of June-21. (6월 기성)	158,400	'21. 9. 7.	'21. 12. 31.	O	X
CREW	ADV. payment of June-21. (6월 기성)	287,654	'21. 9. 7.	'21. 12. 31.	O	X
GDX	ADV. payment of July-21. (7월 기성)	46,168	'21. 10. 7.	'21. 12. 31.	O	X
JSE	ADV. payment of July-21. (7월 기성)	44,520	'21. 10. 8.	'21. 12. 31.	O	X
CREW	Advance paid against July-21 Services. (7월 기성)	358,200	'21. 10. 7.	'21. 12. 31.	O	X
Simar	Advance paid against July-21 Services. (7월 기성)	144,872	'21. 10. 7.	'21. 12. 31.	O	X
CREW	Advance paid against August-21 Services. (8월 기성)	285,657	'21. 11. 3.	'21. 12. 31.	O	X
Simar	ADV. payment of August-21. (8월 기성)	162,806	'21. 11. 3.	'21. 12. 31.	O	X
CREW	ADV of Sept-21. (9월 기성)	313,200	'21. 12. 8.	'21. 12. 31.	O	X
JSE	Adv. Of Sept-21. (9월 기성)	39,250	'21. 12. 7.	'21. 12. 31.	O	X
GDX	ADV of Sept-21. (9월 기성)	34,452	'21. 12. 8.	'21. 12. 31.	O	X
: (생략)						
합계(총 87건)		3,955,060				

이는 한국채택국제회계기준과 회계규정에 따른 발생주의 회계처리로 적정하지 않으며, 그 결과 사업 원가에 포함되어야 할 비용이 자산(선급금)으로 인식되었고, 더욱이 선급금 정산의 지연으로 비용 인식 시기가 불합리하게 늦춰짐으로써 일시적으로 자산이 과대 계상되고 비용이 과소 계상되는 재무 정보의 왜곡이 발생하였다.

그리고 [표 3]을 보면 사업소의 선급금 지급 승인 결재 문서에 첨부된 증빙자료는 대부분 Proforma Invoice에 그치고 있었다. 해당 업무를 담당하였던 총무팀장과 공무팀장은 당시 사업소 안정화 업무 과중과 더불어 정식 계약이 체결되지 않은 상태였던 일부 협력업체가 투입 내역 및 단가 등을 확인할 수 있는 서류 발급에 협조하지 아니하여 실제 공사 또는 용역 수행 내역을 확인할 수 있는 기성검사 보고서, 공사일지, 장비·인력 투입 내역, 사진 등 적격 증빙을 첨부하지 못한 것으로 확인되었다.

[그림 2] 증빙첨부 사례(CREW CHP 계약 관련 2021년 8월 기성금 지급 건)

선급금 지급 시 첨부서류(2021. 11. 3.) [없음]	외주비 대체 시 첨부서류(2022. 1. 16.) (Proforma Invoice, 인도 세무 당국 불인정 서류) Proforma Invoice Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd. Principal Place of Business : Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd C/o Talmadai Saba Power Limited Barnala, Manasa District, Punjab - 151302 State Code: IS State: Punjab Additional Place of Business : Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd C/o Talmadai Saba Power Limited Barnala, Manasa District, Punjab - 151302 State Code: IS State: Punjab CIN No: U2813FN2009PTC036452 GSTIN: BBAACCC0808329 PAN No: AACC06688 Form Invoice: 020/2021 Date: 05.11.2021 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Applicability of Reverse Charge Y/N</td> <td>No</td> <td>Order Reference No:</td> <td>KEPCO KPS/PS/PL/2021/01485</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Order Reference Date:</td> <td>01.04.2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Place Where Service Rendered:</td> <td>ISPL, Manasa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Place of Supply: (Name of State)</td> <td>Punjab</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Details of Recipient (Billed To)</th> <th colspan="4">Details of Consignor (Shipped To)</th> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>Keppo Plant Service & Engineering Co. Ltd</td> <td>Name</td> <td>Keppo Plant Service & Engineering Co. Ltd</td> </tr> <tr> <td>Address</td> <td>Site Office: Talmadai Saba Power Limited, 1660 MW Thermal Power Plant, Barnala, Manasa District, Punjab - 151302</td> <td>Address</td> <td>Site Office: Talmadai Saba Power Limited, 1660 MW Thermal Power Plant, Barnala, Manasa District, Punjab - 151302</td> </tr> <tr> <td>State</td> <td>Punjab</td> <td>State</td> <td>Punjab</td> </tr> <tr> <td>State Code</td> <td>IS</td> <td>State Code</td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>GSTIN/Unique ID</td> <td>BBAACCC0808329</td> <td>GSTIN/Unique ID</td> <td>BBAACCC0808329</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SLN No.</th> <th>Description of Goods/Service</th> <th>HSN/SAC</th> <th>Qty.</th> <th>Unit</th> <th>Rate</th> <th>Total</th> <th>Discount</th> <th>Taxable Value</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Advance payment against O&M of CSP for the month of August-2021</td> <td>999999</td> <td>1</td> <td>Mon</td> <td>1,15,00,000</td> <td>1,15,00,000</td> <td></td> <td>1,15,00,000</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Freight</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Insurance</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Packing and Forwarding Charges</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total</td> <td>1,15,00,000</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Total Invoice Value (In Figure) ₹ 1,15,00,000.00 Total Invoice Value (In Words) In Word (One Crore Fifteen Lacs Only) Bank Details Bank Name: STATE BANK OF INDIA A/c No: 3007607023 Branch: OVERSEAS BRANCH, CHENNAI IFSC CODE: SBIN00060604 Name: _____ Designation/Status: _____ Registered Office: 140, Sathyaagat Colony, Jafferkhanpet, Chennai - 600 053. Phone: 044-24992274, 24714612. Fax: 044-24992895. E-mail: crew.hof@gmail.com Corporate Office: #97012, Spicor IT Park, Srinagar, Pader Fort, Chennai - 605 105. Phone: 044-47614750/47614756. Fax: 044-47614750	Applicability of Reverse Charge Y/N	No	Order Reference No:	KEPCO KPS/PS/PL/2021/01485			Order Reference Date:	01.04.2021			Place Where Service Rendered:	ISPL, Manasa			Place of Supply: (Name of State)	Punjab	Details of Recipient (Billed To)				Details of Consignor (Shipped To)				Name	Keppo Plant Service & Engineering Co. Ltd	Name	Keppo Plant Service & Engineering Co. Ltd	Address	Site Office: Talmadai Saba Power Limited, 1660 MW Thermal Power Plant, Barnala, Manasa District, Punjab - 151302	Address	Site Office: Talmadai Saba Power Limited, 1660 MW Thermal Power Plant, Barnala, Manasa District, Punjab - 151302	State	Punjab	State	Punjab	State Code	IS	State Code	IS	GSTIN/Unique ID	BBAACCC0808329	GSTIN/Unique ID	BBAACCC0808329	SLN No.	Description of Goods/Service	HSN/SAC	Qty.	Unit	Rate	Total	Discount	Taxable Value	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	1	Advance payment against O&M of CSP for the month of August-2021	999999	1	Mon	1,15,00,000	1,15,00,000		1,15,00,000	0%	-	0%	-	0	0	Freight							-								Insurance							-								Packing and Forwarding Charges							-								Total							1,15,00,000			-		-		
Applicability of Reverse Charge Y/N	No	Order Reference No:	KEPCO KPS/PS/PL/2021/01485																																																																																																																																				
		Order Reference Date:	01.04.2021																																																																																																																																				
		Place Where Service Rendered:	ISPL, Manasa																																																																																																																																				
		Place of Supply: (Name of State)	Punjab																																																																																																																																				
Details of Recipient (Billed To)				Details of Consignor (Shipped To)																																																																																																																																			
Name	Keppo Plant Service & Engineering Co. Ltd	Name	Keppo Plant Service & Engineering Co. Ltd																																																																																																																																				
Address	Site Office: Talmadai Saba Power Limited, 1660 MW Thermal Power Plant, Barnala, Manasa District, Punjab - 151302	Address	Site Office: Talmadai Saba Power Limited, 1660 MW Thermal Power Plant, Barnala, Manasa District, Punjab - 151302																																																																																																																																				
State	Punjab	State	Punjab																																																																																																																																				
State Code	IS	State Code	IS																																																																																																																																				
GSTIN/Unique ID	BBAACCC0808329	GSTIN/Unique ID	BBAACCC0808329																																																																																																																																				
SLN No.	Description of Goods/Service	HSN/SAC	Qty.	Unit	Rate	Total	Discount	Taxable Value	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount																																																																																																																									
1	Advance payment against O&M of CSP for the month of August-2021	999999	1	Mon	1,15,00,000	1,15,00,000		1,15,00,000	0%	-	0%	-	0	0																																																																																																																									
Freight							-																																																																																																																																
Insurance							-																																																																																																																																
Packing and Forwarding Charges							-																																																																																																																																
Total							1,15,00,000			-		-																																																																																																																											

일부 증빙의 경우 현지 실사를 통해 재무 담당자가 개인 파일 형태로 보관하고 있었던 사실을 확인하였으나, 감사기간 동안 확인되지 않은 사례도 존재하였고, 증빙이 사후적으로 보완된 흔적도 확인되었다.

예를 들어 [그림 3]의 CREW CHP & AHP 계약 사후 감액 합의 문서를 보면, 2021년에 이미 대금 지급이 완료된 기성금 감액을 사후 시점인 2022. 4. 19.에 합의한 것을 확인할 수 있다. 이는 선금금 집행 당시 기성금 지급에 대한 검토가 부재했거나 적정하지 않았음을 나타내며, 자금 집행 신뢰도를 저하시키는 요인이다.

[그림 3] CREW CHP & AHP 계약 관련 사후 감액 등 합의 문서

MINUTES OF THE MEETING			
SUBJECT		No. KEPCOKPS-CREW-02	
DATE OF MEETING		TOTAL PAGES: 4	
19 th April, 2022		TIME OF MEETING	
03:00 PM-05:00 PM		VENUE	
KEPCO KPS Office, Talwandi Sabo Power Ltd., 3x660MW Thermal Power Plant, Banawala, Mansa, Punjab and Virtual Conference		NAME OF THE PARTICIPANT	
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.		Chennai Radha Engineering Works (P) Limited	
1	1	2	2
2	2	3	3
3	3	4	4
4	4	5	5
5	5		

Reference Documents:

- Work Order reference: KPS-TSPL-ONM-CREW/WO-001/21 dated December 16, 2021, & KPS-TSPL-ONM-CREW/WO-002/21 dated March 05, 2022
- Ash handling overhauling and other work orders

MINUTES SUMMARY:

Sub: Processing of Feb CHP & AHP O&M Bill

- KEPCO KPS instructed CREW to Submit the Credit notes as per Scorecard, Manpower Availability, and Vehicle Availability which is coming approx. 10% of the Monthly bill value for each month. But CREW said that they are not well aware of the criteria and the order was finalized late, so they can't accept the LD/penalty/scorecard/manpower/demurrages as per Contract. While KEPCO KPS did not agree with this stand of CREW. In order to resolve the issue, on mutual consent, CREW accepted a total deduction of Rupees 50 Lakhs towards scorecard/manpower/Vehicle availability, etc., up to March 2022, out of the balance payable amount for O&M of CHP and AHP and CREW shall provide credit notes for Rupees 50 Lakhs.
- CREW agreed to continue the Liaisoning with Railways for waiver/reduction in Demurrages. Moreover, the total demurrage imposed by Indian Railways from 1st May 2021 to 31st March 2022 is INR 1.5 Crores approx. To settle the matter for said tenure, CREW shall issue a Credit note of INR 50 Lakhs for the mutually agreed amount. Out of the said amount of total demurrages of INR 1.5 Crores, TSPL had requested Indian Railways for waiver of Demurrage of INR 75 Lakhs and final decision of same is pending with the Indian Railways. CREW shall ensure and do the Liaisoning in the Railways office to get the best possible waiver/reduction from the railways. For the said waiver amount of INR 75/- lacs, the liaisoning charges, which are 20% of the waived amount, out of this 10% shall be paid by KEPCO KPS & remaining 10% shall be shared by the CREW. Further after this mutual settlement, CREW shall lose the right to claim the refund on the waiver given by railways in the said tenure.

From 01st April 22 & for the remaining period of the agreement for CHP, the 20% liaisoning charges, will be shared equally i.e this 10% shall be paid by KEPCO KPS & the remaining 10% shall be shared by CREW and the amount of the waiver received from railway will be shared between KPS & CREW on a proportionate basis.

- CREW had submitted Credit note of INR 1 Crore in total as per Sr. no. 1 & 2. GST shall be extra on the Credit note.
- CREW unconditionally agrees to submit the Contractor Performance Bank Guarantee (CPBG) within 20 days from the date of this MOM in the CPBG draft submitted to KEPCO KPS vide mail dated 30.03.2022. KEPCO KPS shall vet the CPBG draft submitted by CREW and give clearance to process the CPBG.
- The terms of this MOM only relate to points and issues discussed above for tenure from 1st May 21 to 31st March 2022. In the meeting, it was mutually agreed that the technical terms of CREW & KPS will jointly analyze the scorecards & the problems being faced will be jointly addressed to TSPL to have the solution.
- Thereafter, KEPCO KPS will not be entitled to claim further LD/Demurrage/Score Card Deduction/Vehicle deduction/Manpower Deduction etc. for the tenure from 1st May 2021 to 31st March 2022 after a deduction of 1 crore as per S.No.7
- KEPCO KPS ensured CREW that the Balance payment for O&M of CHP and AHP of Rs 7,62,57,790/- up to January 2022 shall be released within 10 days from the signing date of MoM and other completed works before January 22, like ash handling plant overhauling, deployment of additional machinery, etc is Rs 1,98,61,605.00 (Table II) shall be released as per the conditions of the concerned orders/ agreement i.e within 30.05.2022. Running payment for Feb & march 2022 & remaining invoices, amounting to Rs 7,18,77,542/- (Table III) shall be released as per work order without any deduction. CREW had submitted the Credits notes as detailed in Table No. I

Note:- Payment for Table II & Table III shall be released after reconciliation by both parties.

Table I				
Sr. No.	Month	Credit Note Basic Amount	GST Amount	Total Credit Note Amount
1	O&M - May'21	2,25,880	40,658	2,66,538
2	O&M - Jun'21	1,14,315	20,577	1,34,892
3	O&M - Jul'21	1,69,760	30,557	2,00,317
4	O&M - Aug'21	12,80,593	2,30,507	15,11,100
5	O&M - Sep'21	12,00,780	2,16,140	14,16,920
6	O&M - Oct'21	11,35,893	2,04,461	13,40,354
7	O&M - Nov'21	11,31,403	2,03,653	13,35,056
8	O&M - Dec'21	11,83,598	2,13,048	13,96,646
9	O&M - Jan'22	12,10,463	2,17,883	14,28,346
10	O&M - Feb'22	11,73,638	2,11,258	13,84,896
11	O&M - March'22	11,73,657	2,11,258	13,84,915
Total Amount for Credit Note		1,00,00,000	18,00,000	1,18,00,000

이와 같이 사업소에서는 협력업체가 실제로 제공한 공사·용역의 범위와 물량을 확인하는 절차 없이 Proforma Invoice에 기재된 금액만을 근거로 약 40억 원에 달하는 자금이 집행되었고, 계약의 체결이 완료된 후에 투입된 업체들에 대해서도 관련 규정에서 정한 기성검사 수행과 적격 증빙 구비 등의 절차 없이 외주비로 일괄 대체하는 등 회사 자금집행 내부통제에 중대한 취약점이 발견되었다. 이는 외주비의 과다 또는 부정 지급의 가능성을 시사한다.

다. 관련자 의견과 검토결과

2021년 ■■■■ 사업소 총무팀장이었던 ●●●과 전기팀장(공무팀장 직무 대리) ♣♣♣ 등 사업 초기 관련자들은 사업 인수 초기 코로나19 상황으로 인한 인력 부족과 현장 대응의 긴급성을 이유로, 기성검사와 증빙 작성보다 발전소의 안정운전과 사고 예방에 인력을 우선 배치할 수밖에 없었다고 진술하였다.

[표 4] 사업 인수 당시 파견/발령자 현황(■ : 부임자)

구 분	'21.2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
	인수기간			안정화기간			운영기간
인수팀장(소장)	■■■						
총무팀장	▷▷▷(◆◆◆◆)		♠♠♠♠, @@@@, ◇◇◇◇, ▽▽▽ 순차파견		●●●		
공무팀장	㉠㉠㉠(◆◆◆◆)			㉡㉡㉡(♠♠♠)			♣♣♣
운전/정비부장							☎☎☎
운전팀장						현지인	
기계팀장	◀◀◀(파견)			◀◀◀(파견), ※※※(파견), ☎☎☎		☎☎☎, ▶▶▶(12월)	
전기팀장		■■■(파견)				♣♣♣	目目目
제어팀장							& & &

자료 : ■■■■사업소 종결보고서

또한 현지의 열악한 인터넷 환경과 시스템 사용 경험 부족으로 인해 전자결재 시스템에 모든 증빙을 즉시 첨부하지 못하였다고 설명하였다.

그러나 39.6억 원 규모의 선급금을 집행하는 과정에서 공급가액과 세금 확인에 필수적인 기성검사서와 세금계산서가 장기간 존재하지 않았던 점, 일부 서류가 지급일로부터 상당 기간이 지난 후에야 작성된 점 등은 사업소 자금 통제의 중대한 부실로, 단순한 환경적 제약만으로는 이러한 업무 과실을 정당화하기 어렵다.

오히려 해외사업 초기 선급금 집행에 대한 체계적인 가이드와 세무회계부 등 본사 관련 부서들의 모니터링 부재, 담당자들의 규정 준수 중요성에 대한 인식 부족이 복합적으로 나타난 사례로 이에 대한 개선이 필요한 것으로 판단된다.

다만, 사업 초기 계약의 지연이 회사에 불리한 조항의 개선을 위한 협상 과정 때문이었다는 점, 그리고 대금 지급 이후에도 협력업체 측에 패널티 등을 근거로 감액을 요청하는 등 비용 최소화를 통해 회사의 수익성 개선에 기여하고자 한 담당자들의 노력은 일정 부분 고려할 수 있는 점으로 판단된다.

더불어 사업 초기 담당자들의 업무 부담 경감과 안정적 사업 운영에 필요한 전문성 확보를 위해 해외사업 수행의 단계별 전문 인력 운영 체계 마련도 함께 검토되어야 할 것으로 보인다.

3. 외주비에 대한 매입세금 처리 누락

가. 관련법령 등 판단기준

회사는 인도세법 「Central Goods and Services Tax(CGST) Act, 2017」 Section 9 (Levy and Collection of CGST)에 따라 인도내에서 이루어지는 모든 재화와 용역 거래에 대해 상품서비스세(Goods and Services Tax, 이하 GST)를 납부해야 하고, 재화 및 용역을 제공하는 경우 매출세금, 제공받는 경우 매입세금을 납부한다.

GST 과세 시기는 일반적으로 송장 발행일 또는 대금 수령일 중 빠른 시점으로 보며, 사업자가 공급하는 거래 대상(제품 또는 서비스)에 따라 달라질 수 있다.

같은 법 Section 12(Time of supply of goods) 및 13(Time of supply of services)과 GST 해설서는 회사가 용역 등 서비스를 제공받는 경우 선금 지급 시점, 재화를 공급받는 경우는 최종 대금 지급 시점을 매입세금 과세 시기로 보도록 규정하고 있으며, 특히 선금금(advance)과 관련하여 공급이 이루어지지 않았더라도 선금금 수령 또는 지급 즉시 매입세금 납부의무가 성립한다고 명시하고 있다.

판단기준에 대한 전문자료 참고①

□ GST Flyers(GST 해설서)(The Goods & Services Tax Council)

[Chapter Six] GST on advances received for future supplies

(생략) In general, the time of supply is earliest of issuance of invoice or receipt of payment. Therefore, in case of advance received for any supply, time of supply is fixed at the point when advance is received, irrespective of the fact whether the supply is made or not.(중략)

➡ 일반적으로 과세 시기는 송장 발행일 또는 대금 수령일 중 빠른 시점으로 본다. 따라서 선수금을 받은 경우, 선수금 수령 시점에 과세 시기가 확정된다.

Recognizing the fact that small businessmen may be burdened with compliance issues with regard to GST on advances, the Government has come out with Notification no. 66/2017 dated 15.11.2017, whereby all suppliers of goods who have not opted for composition scheme, have been exempted from the burden of paying GST on Advances received. For such categories of taxpayers, time of supply would arise only at the time of issue of invoice and they need to discharge GST liability accordingly. But the supplier of services are required to pay GST at the time of receipt of advances.(후략)

➡ 소규모 사업자의 부담 완화를 위해 조세 특례 제도를 선택하지 않은 모든 재화 공급자(suppliers of goods)에 대해 선수금에 대하여는 GST 납부 의무를 면제하였다. 따라서 용역 공급자(supplier of services)는 선수금 수령 시점에 GST를 납부해야 한다.

납부한 매입세금은 같은 법 Section 16(Eligibility and conditions for taking input tax credit)에 따라 매출이 매입보다 많은 경우 현금 납부를, 매입이 매출보다 많은 경우 이를 매입세액공제(Input Tax Credit(ITC))로 남겨두고 다음 GST 납부 시 매출세금과 상계하여야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고②

□ 2025년 인도비즈니스가이드(KOTRA 자료 24-090)

1. 진출검토

1-2-1. 법인세 등 조세 리스크

세금 제도에서 비슷한 세제 항목에서 그 개념이 한국과 차이가 있다는 점에서 주의하여야 한다. 그 중 대표적인 것이 한국의 부가세(VAT) 개념과 가장 유사한 형태가 GST이다.(중략)

한국에서는 매 분기마다 매입과 매출 부가세를 정산하여 부가세 신고를 하여야 한다. 이때 매입 부가세가 매출 부가세보다 많을 경우는 그 차액만큼 납부하고 매입 부가세가 매출 부가세보다 많을 경우는 당국으로부터 부가세 차액을 현금 환급을 받는다.

이와 비교하여, 인도에서는 매월 GST filing을 하여 제출해야 한다. 이때 매출이 매입보다 많은 경우 당연히 현금 납부를 하지만 반대로 매입이 매출보다 많은 경우에도 한국처럼 현금 환급이 이루어지지 않고 일종의 'Credit' 으로 남겨서 다음 GST Filing에서 이를 납부할 현금대신 사용하게끔 되어 있다는 점을 주지하여야 한다. 즉, GST 현금 환급이 일반적이지 않다.

이때 같은 법 제16조(Eligibility and conditions for taking input tax credit)는 매입세액공제의 필수 요건으로 적정한 세금계산서(Tax Invoice) 수취를 규정하고 있으며, Proforma Invoice 등 견적서 형식의 문서는 매입세액공제의 근거로 인정하지 않는다.

한편, 직원은 「취업규칙」 제9조(기본사항)에 따라 회사의 방침, 제규정 또는 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 「임직원 행동강령」 제14조(투명한 회계 관리)에 따라 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 기록·관리하여야 한다.

그리고 이러한 업무의 과정에서 발생한 세금계산서 등 증빙서류들은 「기록물 관리지침」 제25조(보존기간) 제1항 별표16의 기록물 보존 기간별 분류 기준에 따라 각종 세무신고 관련 중요문서로서 10년간 보존하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사 결과, [주식회사]사업소는 2021년도 5월부터 발생한 선급금을 지급하면서 매입세금 인식 및 해당 세액 납부를 누락하였고, 이로 인해 회사의 세 부담이 불필요하게 증가한 사실을 확인하였다.

[주식회사]사업소는 2021년도 5월부터 공사에 투입된 협력업체에 발생한 월 기성금 39.6억 원을 선급금의 형태로 지급하여 왔다.

인도 세법은 용역 등 서비스를 제공받는 경우 선급금 지급 시점에 GST 과세의 의무가 발생하며, 해당 세금의 납부를 위해서는 반드시 세금계산서를 수취해야

한다고 규정하고 있다.

따라서 당시 세무 업무 담당자였던 ████████사업소 총무팀장은 선급금 지급과 동시에 세금계산서를 발급받아 해당 시기에 발생했을 것으로 추정²⁾되는 7.1억 원의 매입세금을 즉시 인식하고 납부해야 했다.

[표 5] 선급금/외주비 관련 GST(매입세금) 추정액

거래처	전표금액(천원)	Proforma Invoice	Tax Invoice	부가세 처리	추정 GST (선급의 18%, 천원)
ADPRO	36,287	O(GST미포함)	x	x	6,532
AFOOZO	212,902	O(GST미포함)	x	x	38,322
CREW	1,630,461	O(GST미포함)	x	x	293,483
GDX	184,089	O(GST미포함)	x	x	33,136
GURU NANAK	6,356	O(GST미포함)	x	x	1,144
JSE	222,339	O(GST미포함)	x	x	40,021
MAGHAR	1,594	O(GST미포함)	x	x	287
MANINDER	4,371	O(GST미포함)	x	x	787
PUNJAB	2,836	O(GST미포함)	x	x	511
Quess	3,939	O(GST미포함)	x	x	709
RAB	59,485	O(GST미포함)	x	x	10,707
SIMAR	1,554,048	O(GST미포함)	x	x	279,729
Sukhmani	15,342	O(GST미포함)	x	x	2,761
Wellspring	21,011	O(GST미포함)	x	x	3,782
합 계	3,955,060				711,911

그러나 담당자는 선급금을 지급하면서 세금계산서를 확보하지 않은 채 업무 과중과 협력업체 협조 미흡을 사유로 인도 세무당국이 매입세액 공제의 근거로 인정하지 않는 Proforma Invoice³⁾만을 첨부하여 비용을 집행하였고 그 결과 매입세금의 인식과 납부가 누락되었다.

2) 재화 및 서비스에 대하여 일반적으로 부과하는 18% 세율 적용 가정

3) Proforma Invoice는 견적이나 선급금 요청 등에 사용되는 참고 문서에 불과하며, GST 정보도 포함하고 있지 않기 때문에 인도 현지에서도 일반적으로 인정되지 않음

그리고 담당자는 [그림 4]와 같이 연도 말 선급금을 일괄 정리하는 과정에서도 세금계산서를 확보하지 않고 매입세금 인식·납부를 누락하였다. 단, 매입세금에 대한 인식 누락과 함께 세금 납부도 이루어지지 않았기 때문에 실제 2021년 현금 시재는 일치하였을 것으로 보인다.

[그림 4] 선급금/외주비 대체 처리 내역

전표유형 : CE (결산-해외현장) 정규전표									
입시지장인	1952116	전기자	1922095						
전표 번호	200060967	회사 코드	1000	회계연도	2021				
증빙일	2021.12.31	전기일	2021.12.31	기간	12				
세금 계산	□								
전표 통화	INR								
Doc, Hdr Text Adv Payment against Invoi									
itm	키	계정내역	금액	텍스트					
1	40	외주비/외주용역비/>>	1,000,000.00	Adv Payment against Invoice May-21.					
2	50	선급금/기타	1,000,000.00	Adv Payment against Invoice May-21.					
3	40	외주비/외주용역비/>>	10,000,000.00	Adv Payment against L10 for OH Unit#1(KPS-TS-					
4	50	선급금/기타	10,000,000.00	Adv Payment against L10 for OH Unit#1(KPS-TS-					
5	40	외주비/외주용역비/>>	15,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (SUKHAMANI)					
6	50	선급금/기타	15,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (SUKHAMANI)					
7	40	외주비/외주용역비/>>	21,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (Maghar Si-					
8	50	선급금/기타	21,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (Maghar Si-					
9	40	외주비/외주용역비/>>	42,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (RAB)					
10	50	선급금/기타	42,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (RAB)					
11	40	외주비/외주용역비/>>	50,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (Punjab AC)					
12	50	선급금/기타	50,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (Punjab AC)					
13	40	외주비/외주용역비/>>	60,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (MANINDER)					
14	50	선급금/기타	60,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (MANINDER)					
15	40	외주비/외주용역비/>>	70,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (Quess)					
16	50	선급금/기타	70,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (Quess)					
17	40	외주비/외주용역비/>>	175,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (SUKHAMANI)					
18	50	선급금/기타	175,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (SUKHAMANI)					
19	40	외주비/외주용역비/>>	775,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (RAB)					
20	50	선급금/기타	775,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (RAB)					
21	40	외주비/외주용역비/>>	1,200,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (AF0020)					
22	50	선급금/기타	1,200,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (AF0020)					
23	40	외주비/외주용역비/>>	3,000,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (AF0020)					
24	50	선급금/기타	3,000,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (AF0020)					
25	40	외주비/외주용역비/>>	9,000,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (SINAR)					
26	50	선급금/기타	9,000,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (SINAR)					
27	40	외주비/외주용역비/>>	16,500,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (CREW)					
28	50	선급금/기타	16,500,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (CREW)					
29	40	외주비/외주용역비/>>	8,500,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (CREW)_AHP					
30	50	선급금/기타	8,500,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21. (CREW)_AHP					
31	40	외주비/외주용역비/>>	10,000,000.00	ADV. Payment against L01 NO.KPS-TSPL-OH/BMD/-					
32	50	선급금/기타	10,000,000.00	ADV. Payment against L01 NO.KPS-TSPL-OH/BMD/-					
33	40	외주비/외주용역비/>>	15,000.00	ADV. payment of June-21. (SUKHAMANI)					
34	50	선급금/기타	15,000.00	ADV. payment of June-21. (SUKHAMANI)					
35	40	외주비/외주용역비/>>	25,000.00	ADV. payment of June-21. (MAGHAR)					
36	50	선급금/기타	25,000.00	ADV. payment of June-21. (MAGHAR)					
37	40	외주비/외주용역비/>>	50,000.00	ADV. payment of June-21. (RAB)					
38	50	선급금/기타	50,000.00	ADV. payment of June-21. (RAB)					
39	40	외주비/외주용역비/>>	60,000.00	ADV. payment of June-21. (PUNJAB)					

전표유형 : CE (결산-해외현장) 정규전표									
입시지장인	1952116	전기자	1922095						
전표 번호	200060967	회사 코드	1000	회계연도	2021				
증빙일	2021.12.31	전기일	2021.12.31	기간	12				
세금 계산	□								
전표 통화	INR								
Doc, Hdr Text Adv Payment against Invoi									
itm	키	계정내역	금액	텍스트					
124	50	선급금/기타	10,350,000.00	ADV. payment of August-21. (SINAR)					
125	40	외주비/외주용역비/>>	11,500,000.00	Advance paid against August-21 Services.(CRE-					
126	50	선급금/기타	11,500,000.00	Advance paid against August-21 Services.(CRE-					
127	40	외주비/외주용역비/>>	30,000.00	Advance paid against August-21 Services.(MAG-					
128	50	선급금/기타	30,000.00	Advance paid against August-21 Services.(MAG-					
129	40	외주비/외주용역비/>>	2,550,000.00	ADV. payment of August-21. (GDx)					
130	50	선급금/기타	2,550,000.00	ADV. payment of August-21. (GDx)					
131	40	외주비/외주용역비/>>	2,000,000.00	ADV. payment of August-21. (JSE)					
132	50	선급금/기타	2,000,000.00	ADV. payment of August-21. (JSE)					
133	40	외주비/외주용역비/>>	30,000,000.00	Adv paid for Overhauling work. (SINAR)					
134	50	선급금/기타	30,000,000.00	Adv paid for Overhauling work. (SINAR)					
135	40	외주비/외주용역비/>>	12,000.00	Adv. Of Sept-21. (Sukhmani)					
136	50	선급금/기타	12,000.00	Adv. Of Sept-21. (Sukhmani)					
137	40	외주비/외주용역비/>>	60,000.00	Adv. Of Sept-21. (Maninder)					
138	50	선급금/기타	60,000.00	Adv. Of Sept-21. (Maninder)					
139	40	외주비/외주용역비/>>	120,000.00	Adv. Of Sept-21. (Sukhmani)					
140	50	선급금/기타	120,000.00	Adv. Of Sept-21. (Sukhmani)					
141	40	외주비/외주용역비/>>	700,000.00	Adv. Of Sept-21. (Adpro)					
142	50	선급금/기타	700,000.00	Adv. Of Sept-21. (Adpro)					
143	40	외주비/외주용역비/>>	2,500,000.00	Adv. Of Sept-21. (JSE)					
144	50	선급금/기타	2,500,000.00	Adv. Of Sept-21. (JSE)					
145	40	외주비/외주용역비/>>	30,000.00	ADV of Sept-21. (RAB)					
146	50	선급금/기타	30,000.00	ADV of Sept-21. (RAB)					
147	40	외주비/외주용역비/>>	300,000.00	ADV of Sept-21. (WellSpring)					
148	50	선급금/기타	300,000.00	ADV of Sept-21. (WellSpring)					
149	40	외주비/외주용역비/>>	650,000.00	ADV of Sept-21. (RAB)					
150	50	선급금/기타	650,000.00	ADV of Sept-21. (RAB)					
151	40	외주비/외주용역비/>>	2,200,000.00	ADV of Sept-21. (GDx)					
152	50	선급금/기타	2,200,000.00	ADV of Sept-21. (GDx)					
153	40	외주비/외주용역비/>>	6,500,000.00	ADV of Sept-21. (CREW)					
154	50	선급금/기타	6,500,000.00	ADV of Sept-21. (CREW)					
155	40	외주비/외주용역비/>>	13,500,000.00	ADV of Sept-21. (CREW)					
156	50	선급금/기타	13,500,000.00	ADV of Sept-21. (CREW)					
157	40	외주비/외주용역비/>>	1,500,000.00	Adv. Of Sept-21. (AF0020)					
158	50	선급금/기타	1,500,000.00	Adv. Of Sept-21. (AF0020)					
159	40	외주비/외주용역비/>>	1,500,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21.(GDx)					
160	50	선급금/기타	1,500,000.00	Adv.70% Against Invoice of May-21.(GDx)					
161	40	외주비/외주용역비/>>	314,422.00	Advance paid against August-21 Services.(Wel-					
162	50	선급금/기타	314,422.00	Advance paid against August-21 Services.(Wel-					

한편 인도 세법상 해당 매입세금은 ITC를 통해 매달 발생하는 매출세금 납부 시 공제받았어야 한다. 그러나 매입세금의 인식이 누락됨에 따라 2021년 8월부터 2022년 3월까지 세부담의 증가를 초래하였을 뿐만 아니라 재무제표상 매입세금(자산)이 과소 계상되는 오류가 발생하였다.

[표 6] 2021년도 매입세금 및 매출세금 인식/공제 내역(SAP)

구분	매입세금(천원)			매출세금(천원)		
	발생	공제	잔액	발생	공제(현금 납부액)	잔액
2021.6	333	-	333	246,468	-	246,468
2021.7	-	-	333	-	-	246,468
2021.8	199,659	186,672	13,320	676,448	674,864(71,472)	248,051
2021.9	252,687	267,277	-1,269	364,867	228,697	384,221
2021.10	307,722	308,793	-2,341	515,341	360,532(51,739)	539,030
2021.11	256,189	255,117	-1,269	348,374	252,984	634,419
2021.12	166,061	107,798	56,994	246,184	237,660(129,862)	642,943
소계	1,182,651	1,125,657	56,994	2,397,682	1,754,737(253,073)	642,943
2022.1	17,993	-	74,986	237,488	-	880,432
2022.2	163,471	64,819	173,639	239,416	250,537(185,718)	869,311
2022.3	533,734	66,534	640,839	265,007	241,834(175,091)	892,483
2022.4	1,343,550	-	1,984,390	239,119	-	1,131,602

[표 6]의 2021년도 매입·매출세금 인식과 공제 내역을 보면, 회사는 같은 기간 동안 인식된 매입세금을 최대한 공제하여 매출세금을 납부하였음에도 불구하고, 매출세금이 매입세금을 초과함에 따라 총 253,073천원을 현금으로 납부한 것으로 확인되었다.

그리고 2022년 2월과 3월에 매출세금을 납부하면서 또다시 360,809천 원의 현금 납부가 발생하였는데, 2021년도에 누락된 매입세금 711,911천원을 적시에 인식하였더라면, 해당 금액 전액을 매출세금에서 공제받아 현금 납부가 발생하지 않았을 것으로 판단된다.

다만, 2022년 4월에 이후에 누락된 매입세금을 사후 인식하고 납부함에 따라 해당 ITC는 2022년 4월 이후 발생한 매출세금과 상계하여 공제를 받은 것으로 추정된다.

다. 관련자 의견 및 검토결과

2021년 ■■■■ 사업소 총무팀장이었던 ●●●은 사업 인수 초기 계약체결의 지연과 인력부족 등 업무 과중으로 인해 수행할 수 없는 상황이었기 때문에 Proforma Invoice를 바탕으로 자금을 집행할 수밖에 없었고, 그로 인해 선금금 지급 당시 자금 집행 규모의 적정성 확인뿐만 아니라 GST 인식 또한 적시에 처리하지 못했다고 진술하였다.

그러나 ●●●은 2019. 2. 13.부터 ■■■■사업소로 부임하기까지 2년여간 인도 ♠♠♠♠ 총무팀장으로 근무하면서 인도 GST 납부 의무와 매입세액공제 요건 등 관련 제도와 인도 현지 사정에 대하여 인지하고 있었다는 점, 2021년도 결산 당시 행정 지원을 위한 인력 파견을 시행하는 등 본사 차원의 지원이 이루어졌던 점 등을 고려할 때 사업 수행 당시 업무의 과중과 인력 부족 사유만으로는 업무를 적정하게 수행할 수 없었다는 담당자의 주장을 받아들이기 어렵다.

4. 해외 사업수행 및 자금관리 내부통제 운영 부적정

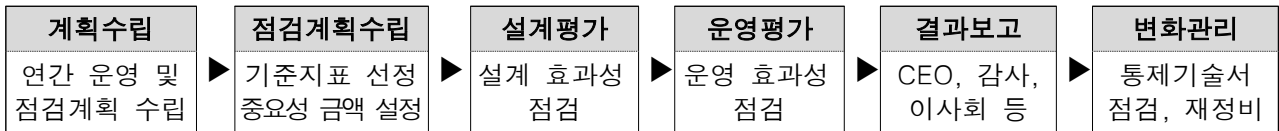
가. 관련규정 등 판단기준

회사는 주식회사 등 외부감사에 관한 법률 및 동법시행령에 따라 재무제표 신뢰성 제고를 위하여 내부회계관리제도를 설계하여 운영 중이며 내부회계관리 제도에 관한 세부내용을 정하기 위해 「내부회계관리규정」 및 「내부회계관리제도 운영지침」을 제정하여 시행하고 있다.

「내부회계관리제도 운영지침」에 따르면 내부회계전담부서(△△△△△ □□□□□ □□□□□)는 제도의 전반적 운영을 책임지는 부서로, 연간 제도 운영계획의 수립,

통제활동 설계·운영의 점검 및 평가의 시행과 그 결과에 따른 미흡 사항 개선 등 변화 관리 업무를 수행하고 있다.

[그림 5] 내부회계관리제도 운영 절차



자료 : 2025년도 내부회계관리제도 운영 및 점검계획 재구성

통제책임부서인 본사와 사업소 현업부서는 내부회계관리제도 통제활동 설계, 운영하고, 통제활동 설계에 대한 미비점이 발생하는 경우 개선방안 수립과 변화 관리를 시행한다. 통제수행부서는 통제활동 수행 및 증빙 확보 등을 책임진다. 이때 통제활동 설계용과 이를 구체적으로 기술한 문서인 통제기술서(Risk Control Matrix, RCM)를 근거로 업무를 적정하게 운영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

통제기술서(Risk Control Matrix, RCM)를 보면, 사업을 수행할 때 업무 분야별 발생할 수 있는 위험과 해당 위험을 예방하기 위해 준수해야 하는 업무의 절차가 명시되어 있다.

[표 7]을 보면 해외사업소에서 자금 집행 시에 수행하여야 하는 업무 절차와 필요한 증빙서류의 내역을 명확히 나타내고 있다.

그런데 본 감사를 하면서 발견된 해외사업소 하도급 외주비 처리 부적정 사례와 관련하여 내부회계관리제도 운영 실태 점검 결과, 내부회계관리제도에 따라 설계한 주요 통제활동이 실제 업무 과정에서 전혀 이행되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 7] 하도급 대금 지급 관련 내부회계 RCM(2021년 기준)

통제활동	위험설명	통제활동 설명	통제 책임부서	핵심통제 여부	관련계정	통제주기
경상하도급공사 외주비의 계산 및 승인	공사비용을 인식하지 않아 원가 및 매입채무가 과소 계상될 위험	- 사업소의 계약부서(총무부 또는 총무팀) 담당자는 매월 말 외주비 계산 내역을 작성 또는 하도급업체로부터 기성고검사 요청내역을 수령해 외주비 전표에 첨부한 후 승인권자의 검토 및 승인	사업소 (총무팀)	O	외주비, 매입채무 등	월별
부가가치세 전표 검토 및 승인	부정확한 부가가치세 회계처리가 재무제표에 반영될 위험	- 승인권자는 부가가치세법인세 전표에 첨부된 부가가치세 신고내역과 대사해 계정 분류 및 금액이 정확한지 여부를 확인하고 승인			선급부가세, 예수부가세	분기별
구매지출 회계전표의 승인	관련 증빙에 대한 검토가 미비하여 실제 지출과 다른 금액이 재무제표에 계상될 위험	- 총무부장 또는 총무팀장은 매일 일반적인 비용 및 자재구매, 외주공사 관련 구매지출 회계 전표 상 내용이 첨부된 세금계산서, 거래처와 일치하는지 확인한 후 승인			매입채무, 미지급금 등	일별수시
선급금 회계전표의 승인	대금지급시기 등에 대한 파악이 이루어지지 않아 회사자산이 유용될 위험	- 총무부장 또는 총무팀장은 선급금 회계전표상 내용이 계약서 및 세금계산서상 금액과 일치하는지, 계약문구 내용이 선급금의 성격인지 확인한 후 승인			선급금 등	

이렇게 적정하지 않은 선급금이 지급되고 미정산되어 회계정보의 신뢰성이 훼손되었고, 이는 재무제표의 정확성 및 완전성을 확보하기 위해 회사가 설계한 내부통제가 실질적으로 작동하지 않은 것으로, 통제 실패로 인한 재무 정보의 왜곡 위험이 존재하는 상태였다.

또한 [주식회사]사업소에서는 자체적으로 통제운영 실태를 점검하고 운영평가를 위한 업무 자료를 제출하면서 통제가 실제로 수행되지 않은 상태였음에도 불구하고 일부 적정하게 수행된 업무 증빙 만을 제시하여 ‘적정’ 평가가 나오도록 하는 등, 내부회계관리제도의 운영 실태를 상위 부서와 내부회계전담부서가 정확히 파악하지 못하도록 하였다.

즉, 통제수행부서의 통제 이행과 자체점검은 내부회계관리제도의 1차 방어선임에도 불구하고, 해당 기능이 형해화 된 채 운영되고 있었고 그 결과 제도

운영상 미비점에 대한 실질적 개선 조치를 막는 결과를 초래하였다.

[표 8] 통제활동 세부내역 및 운영평가 결과

통제활동	통제코드	운영평가 결과	실제 운영현황
경상하도급공사 외주비의 계산 및 승인	R-PU-04-01-06	적 정	부적정
부가가치세 전표 검토 및 승인	R-TX-02-01-03	적 정	부적정
구매지출 회계전표의 승인	R-TR-01-01-01	적 정	부적정
선급금 회계전표의 승인	R-TR-01-01-02	적 정	부적정

그리고 내부회계전담부서는 통제 운영평가를 위해 샘플 테스트를 시행하고 이를 바탕으로 운영실태의 적정성 판단을 내리고 있는데, 위험이나 통제 수준에 대한 반영 없이 동일한 평가 절차를 반복함으로써 평가의 실질적 효과성이 떨어지는 결과를 초래하였다. 즉, 내부회계관리제도의 2차 방어선 기능이 충분히 발휘되지 못한 사례로, 재무제표의 신뢰성 저하로 직접 연결될 위험이 누적될 수 있는 구조적 문제라고 판단된다. 따라서, 통제의 성격이나 위험 수준에 따라 평가를 위한 증빙 수집 방법을 차등화하는 등 개선 방안을 고려해야 할 것으로 보인다.

또한 현재 운영중인 RCM 점검 결과에 따르면 회사가 운영하는 일부 사업장의 폐지 시에 세무 업무의 적절한 종결, 잔여 미정산 거래의 정리와 보고를 통해 회사 재무제표에 적정하게 반영토록 하는 통제활동이 미비한 것으로 나타났다. 이에 따라 관련 RCM 신설 또는 통제항목 재정비 검토가 필요한 것으로 판단된다.

본 사안은 회사 전체의 해외사업 관리체계와 내부통제 수준을 다시 점검해야 할 중요한 경고 신호로, 향후 동일·유사한 문제가 재발할 경우, 재무적 손실뿐 아니라 외부감사에서의 신뢰도 저하라는 추가적인 리스크가 현실화 될 수 있다.

다. 관련부서 의견

△△△△△는 내부회계관리제도 운영평가 방식에 대한 보완 필요성에 대해

공감하였고, 실질적 문제점 발견을 위하여 테스트 샘플 추출방식과 고위험 항목에 대한 샘플 수량 조정 등 운영평가 방법을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

감사결과와 같이 확인된 ●●●의 행위는 「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호를 위반하여 직무상 의무를 위반하고 직무를 태만히 하는 등 복무규율을 준수하지 않은 행위일 뿐만 아니라, 「임직원행동강령」 제14조를 위반하여 회사 회계관리의 정확성과 투명성을 훼손한 행위로서 「취업규칙」 제52조 1호에 따라 징계 대상에 해당한다.

특히, 매입세금을 적시에 인식하지 않고 지연처리 하는 등 매입세금 관리를 태만히 함으로써 매출세금을 공제받을 기회를 상실하여 불필요한 현금 유출로 재무적 손실을 야기시킨 구체적 사실이 확인되는바, 이에 대한 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

사장은

① ■■■■사업소 업무 수행 당시 하도급 외주비와 선급금 집행에 대한 검토와 증빙관리 업무를 소홀히 하고 매입세금의 적기 인식을 누락함으로써 회사에 재무적 부담 증가를 야기시킨 행위는 「취업규칙」 제52조 1호에 따른 징계사유에 해당되나, 징계시효가 완성되었으므로 ●●●에게 엄중 경고 조치하시고, (경고, 징계시효 경과)

② ■■■■■사업소 업무 수행 당시 하도급 기성금 청구를 위한 공사 검사 등 관련 업무를 소홀히 한 ♣♣♣에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
♣♣♣♣♣ (前■■■■■사업소)	차장	●●●	총무팀장	2021. 6. 2. ~ 2022. 3. 6.	경상 하도급 외주비 및 선급금 처리 부적정, 매입세무 처리 누락	경고
■■■■■ (前■■■■■사업소)	선임	♣♣♣	공무팀장	2021. 8. 2. ~ 2022. 12. 31.	경상 하도급 기성금 관리 업무 부적정	경고

♠♠♠♠♠♠♠장은

- ① 향후 해외사업 외주비와 부가세 관리 업무를 소홀히 하는 사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시고, (시정)
- ② 사업소 운영 중 업무 부실 사례가 발생하지 않도록 사업에 투입하기 전 회계, 세무, 사업 분야 등 직무 교육을 의무적으로 시행하시고, 회계 등 전문 분야에 대해서는 사업 운영 전 주기에서 공석이 발생하지 않도록 인력 운영 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

△△△△△장은 해외사업소와 같은 통제 취약부서와 선급금 등 부정 발생 위험이 높은 계정을 중심으로 운영 실적에 대한 샘플링을 강화하는 등 운영평가의 실효성을 제고하여 내부회계관리제도가 효과적으로 운영될 수 있도록 실제 운영 수준의 면밀한 평가·관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)